

0002712-96.2016.8.26.0132

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação Qualificada

Magistrado: Antonio Carlos Pinheiro de Freitas

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/10/2022

... Data de Publicação: 02/07/2015).

"Apelação Criminal - Tráfico de entorpecentes - Réu reincidente específico - Apreensão de 11,40 gramas de maconha e 8,20 gramas de cocaína - Pretensão absolutória - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria comprovadas - Depoimentos policiais firmes e coerentes, além da confissão do réu - Forma de acondicionamento das drogas e circunstâncias da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

1ª Vara Criminal

Parque das Américas, 55, Catanduva-SP - cep 15800-032

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0002712-96.2016.8.26.0132 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0002712-96.2016.8.26.0132

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação Qualificada

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 08/2016 - Delegacia de Polícia de Elisiário, 135/2015 - Delegacia de Polícia de Elisiário

Autor:

Justiça Pública

Réu e Declarante (Passivo):

Paulo Cesar Lazarini Filho e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonio Carlos Pinheiro de Freitas

Vistos.

PAULO CÉSAR LAZARINI FILHO e CLÉBER DA SILVA REBOLO, qualificados, respectivamente, às págs. 23 e 95, foram denunciados, o primeiro (PAULO CÉSAR) como incurso nos arts. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal, e 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, combinados com o art. 71, "caput", do Código Penal, e o segundo (CLÉBER), no art. 180, § 1º, c. c. o art. 71, "caput", ambos do Código Penal, porque, no dia 21 de outubro de 2015, durante a tarde, em horário não precisado, na avenida Ernesto Avance, nº 365, Município de Elisiário, nesta Comarca de Catanduva, agindo previamente ajustado e com identidade de propósitos com o ADOLESCENTE THÚLIO LAZARINI, subtraiu, para ambos, duas roçadeiras, duas peças de cobre, um aparelho de telefone, com fiação, quinze pratos e um faqueiro, tudo pertencente à vítima M. H. A. F.; consta que, com tal conduta, PAULO CÉSAR corrompeu o adolescente

sobredito.

Consta, também, que, em data posterior, CLÉBER adquiriu, no exercício de atividade comercial, parte das coisas furtadas (duas roçadeiras), pelo preço de R\$100,00, mesmo sabendo da procedência ilícita dos bens, aquisição que se deu do acusado PAULO CÉSAR.

O furto ocorreu mediante rompimento de obstáculo e concurso de duas ou mais pessoas.

Os acusados respondem ao processo em liberdade.

Em razão de seus antecedentes, não fez jus o acusado CLÉBER aos benefícios da suspensão condicional do processo.

Recebida a denúncia de págs. 166/168 em 30 de agosto de 2017 (págs. 169/173), foi o acusado CLÉBER citado pessoalmente (pág. 188) e apresentou a resposta à acusação de págs. 183/185; o acusado PAULO CÉSAR, por sua vez, foi citado por edital (págs. 259/261), após o que o curso do processo e da prescrição ficou suspenso em relação a ele (págs. 267/268).

Com relação a PAULO CÉSAR, porém, foi realizada produção antecipada de provas, inclusive com apresentação de resposta à acusação (págs. 267/268 e 276/277).

Durante a instrução criminal inicial, foram ouvidas a vítima do furto e duas testemunhas de acusação e, por último, interrogado o acusado CLÉBER (audiências de págs. 300/301 e 321).

Após o sentenciamento do feito em relação a CLÉBER (págs. 353/358), o acusado PAULO CÉSAR foi localizado, citado pessoalmente (pág. 379) e apresentou a resposta à acusação de págs. 387/389.

A suspensão do curso do processo e da prescrição foi revogada (pág. 381).

Em seguida, PAULO CÉSAR foi interrogado (audiência de pág. 436).

Quanto a PAULO CÉSAR, nada foi requerido pelas partes na fase do art. 402, do Código de Processo Penal (pág. 436).

Em seu memorial de págs. 442/447, o Ministério Público pleiteia a condenação de PAULO CÉSAR, entendendo provados os fatos narrados na denúncia.

A Defesa, a seu turno, às págs. 452/453, pugna pelo afastamento das qualificadoras e pela absolvição quanto ao delito previsto no art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A acusação, em relação a PAULO CÉSAR, é parcialmente procedente, pois, conforme adiante será exposto, a prova é suficiente para condenar o acusado apenas pelo delito de furto qualificado, ainda assim caracterizada somente a qualificadora de concurso de duas ou mais pessoas.

A ocorrência do crime de furto encontra-se provada por intermédio do boletim de ocorrência elaborado a respeito dos fatos, dos autos de exibição e apreensão, avaliação e entrega de págs. 31/34, 42 e 43 e da prova oral produzida nas fases policial e judicial.

A autoria também é certa, incontroversa.

Na fase policial (págs. 23/24), o ACUSADO confessou ter praticado o furto em companhia de seu sobrinho, adolescente THULIO LAZARINI, porém disse ter subtraído apenas duas roçadeiras, sendo uma de empurrar e outra para uso manual, e uma caixa de ferramentas.

Em Juízo (gravação referente à audiência de pág. 436), confessou a apenas a prática do furto, alegando, todavia, ter subtraído do local apenas duas roçadeiras, uma elétrica e outra de combustão. Não subtraiu os demais pertences da vítima. Praticou o furto porque era viciado em drogas ("crack") na ocasião dos fatos. Já conhecia o local do furto (sítio) e, quando por ali passava, de automóvel e em companhia de seu sobrinho (adolescente Thulio), resolveu parar o veículo e ingressar na propriedade rural. Falou para seu sobrinho que pegaria laranja e limão no local, portanto não disse que praticaria o furto. Não praticou o furto mediante rompimento de obstáculo e apenas pegou as roçadeiras no sítio. Voltou ao automóvel (no qual seu sobrinho aguardava, na estrada) e, quanto às roçadeiras, disse para seu

sobrinho que o rapaz do sítio tinha uma dívida com o interrogando e a estava pagando com as roçadeiras. Indagado sobre o teor das declarações de Thulio Lazarini de pág. 40, disse que o interrogando e seu sobrinho (Thulio) apanharam na delegacia de polícia. Usava drogas na ocasião dos fatos e até já esteve internado para tratamento a respeito. Vendeu as roçadeiras para o acusado Cléber.

No que toca ao furto, além das confissões colhidas na polícia e em Juízo, a VÍTIMA MARIA HELENA (gravação no sistema SAJ audiência de fls. 300/301) confirmou a ocorrência do furto em sua propriedade. Não sabe dizer quem praticou o furto. Somente uma caixa de ferramentas foi apreendida, a qual lhe foi devolvida. Não sabe dar outros detalhes sobre o crime de receptação. Não tem noção do valor do prejuízo sofrido em razão do furto. Não sabe dizer quem teria comprado a caixa de ferramentas.

A TESTEMUNHA COMUM ELISABETE DA SILVA PORTO DEARO (gravação no sistema SAJ audiência de fls. 300/301) disse apenas ter visto um automóvel passando nas proximidades do local do furto no dia dos fatos. Não se recorda qual o modelo do automóvel, apenas lhe parecendo tratar-se de um Fiat. Nada mais sabe dizer sobre os fatos narrados nos autos.

Por último, o POLICIAL CIVIL VLAMIR MARIN MOLCK (mídia audiovisual audiência de fls. 321) disse não se recordar dos fatos narrados nos autos. Salvo engano de sua parte, não chegou concluir a investigação. Recorda-se que os bens subtraídos em destinados a venda.

Diante da apreensão das coisas furtadas em poder de PAULO CÉSAR, de suas confissões colhidas na polícia e sob o crivo do contraditório e dos relatos da vítima e da testemunha Elisabete, a prova demonstra, de forma segura, que ele foi o autor do furto que lhe foi imputado na denúncia.

A qualificadora de concurso de duas ou mais pessoas também ficou comprovada nos autos, pois, embora tenha negado a participação do adolescente THULIO nos fatos quando seu interrogatório colhido em Juízo, o acusado disse, durante o inquérito policial (págs. 23/24), que praticou a subtração em companhia de tal adolescente, que é seu sobrinho.

E o adolescente, prestando declarações na unidade policial (pág. 22), confessou ter praticado o furto objetos destes autos em companhia do acusado, seu tio, bem como outras subtrações ocorridas na mesma ocasião.

Quanto à participação do adolescente no furto, nada há de contrário às confissões, do adolescente e do acusado, colhidas na polícia (págs. 22 e 23/24), razão pela qual devem elas prevalecer.

Por outro lado, a qualificadora de rompimento de obstáculo não ficou comprovada na conduta do acusado, pois o laudo pericial de págs. 75/80, cuja perícia foi realizada apenas em 24 de agosto de 2016 (pág. 76), ou seja, depois de mais de dez meses da ocorrência dos fatos (que se deu em 21 de outubro de 2015 - pág. 6), deixa claro que “Não foi identificado internamente qualquer vestígio de destruição, rompimento de obstáculos, escalada, uso de chave falsa ou outro meio tendente à subtração da coisa (item 2.3 de pág. 77); o Sr. Perito, quando o local já não estava mais preservado, limitou-se a relatar as informações que lhe foram dadas no momento em que ele esteve na propriedade rural para realização de seus trabalhos. O laudo pericial e a respectiva perícia, desse modo, são imprestáveis para comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo.

No que toca ao delito de corrupção ou facilitação de corrupção de criança ou adolescente, a prova, por outro lado, é insuficiente para a condenação, pois não ficou comprovado que o fato narrado nos autos, considerado isoladamente, tenha corrompido ou facilitado a corrupção do adolescente THULIO; nenhuma prova em tal sentido foi produzida sob o crivo do contraditório, motivo pelo qual se impõe a absolvição quanto a tal ponto da acusação, por aplicação do princípio “in dubio pro reo”, pelo qual a dúvida favorece o agente.

O decreto condenatório, assim, é de rigor somente pela prática do delito de furto qualificado (qualificadora de concurso de duas ou mais pessoas).

Passo à dosagem da pena.

Na primeira fase, levando-se em conta os péssimos antecedentes (processos nºs.

0003066-24.2016.8.26.0132, 0000110-95.2014.8.26.0264 e 0001464-10.2004.8.26.0264 -

págs. 239/242), fixo a pena-base em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, mínima legal acrescida de 1/5 (um quinto).

Tratando-se de agentes de péssimos antecedentes, adequado o aumento da pena em 1/5 (um quinto).

Nesse sentido:

"FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. Escalada e concurso de agentes. Autoria e materialidade delitivas comprovadas, sobretudo pela confissão, corroborada por outros elementos seguros de prova. Qualificadoras bem caracterizadas. Condenação mantida. Penas que comportam redução. Básicas corretamente acrescidas de um quinto em razão dos péssimos antecedentes e do reconhecimento de uma qualificadora como circunstância judicial desfavorável. Na fase seguinte, penas que devem ser majoradas de um quinto, e não de um terço, diante da compensação parcial da agravante da múltipla reincidência com a atenuante da confissão espontânea. Inocorrência de arrependimento posterior. Regime fechado inalterado. Impossibilidade de substituição da pena corporal por restritivas de direitos em razão dos maus antecedentes e da múltipla reincidência. Apelo parcialmente provido para redução das penas" (TJSP; Apelação Criminal 0000515-45.2016.8.26.0270; Relator (a): Tristão Ribeiro; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapeva - 2ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 20/07/2020; Data de Registro: 20/07/2020).

Na segunda fase, ainda que reincidente o acusado (processo nº 0005207-21.2013.8.26.0132 - pág. 239, não usado para gerar maus antecedentes na fase anterior), deixo de aumentar a pena, uma vez que ele confessou a prática do crime na polícia e em Juízo, hipótese em que a atenuante genérica de confissão espontânea e a agravante genérica da reincidência, ambas preponderantes, se compensam. Neste ponto, observo que até mesmo a confissão parcial, se utilizada para a formação do convencimento do julgador, deve ser considerada para fins de atenuação da pena.

Nesse sentido confira-se o teor da Súmula 545 do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal".

Quanto à compensação entre uma agravante preponderante e uma atenuante também preponderante, confira-se o ensinamento de Guilherme de Souza Nucci:

"Quando uma agravante preponderante chocar-se com uma atenuante igualmente preponderante, segundo nos parece, evitando-se soluções contraditórias e ilógicas, deve haver compensação. A pena-base permanece em seu patamar original, sem acréscimo ou redução" (Individualização da Pena, GEN/Forense : Rio de Janeiro, 6.ª edição, revista, atualizada e ampliada, 2014, p. 244).

A respeito da possibilidade de compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, cito as seguintes jurisprudências:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA.

COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.

DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL

DESPROVIDO. I. A decisão agravada, que concedeu a ordem, de ofício, para reformar o acórdão impugnado, compensando a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que firmou entendimento, a partir do julgamento, pela Terceira Seção, do EREsp 1.154.752/RS, de relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, no sentido de que a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, por serem ambas preponderantes, devem ser compensadas. Precedentes do STJ. II. Agravo Regimental improvido" (STJ - AgRg no HC: 242195 DF 2012/0096692-4, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 15/08/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2014).

"Apelação. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Pleito almejando absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Farto e suficiente conjunto probatório. Confissão corroborada pelas demais provas coligidas. Condenação mantida. Possibilidade de compensação entre a confissão espontânea e a reincidência, reestabelecendo a pena no patamar mínimo, acertadamente fixado na

primeira etapa de dosimetria. Regime intermediário escoreito. Parcialmente provido" (TJ-SP - APL: 00064801820138260655 SP 0006480-18.2013.8.26.0655, Relator: Guilherme de Souza Nucci, Data de Julgamento: 24/05/2016, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 24/05/2016).

"Apelação defensiva. Furto. Pleito almejando a alteração do regime. Inviabilidade. Sujeito reincidente em delito patrimonial, que ainda responde a outro feito criminal. Improvido. Apelação ministerial. Furto. Pedido objetivando a majoração da reprimenda na segunda etapa, ante o afastamento da compensação entre a reincidência e a confissão. Inviabilidade. Agravante e atenuante com semelhante preponderância. Precedentes do STJ. Manutenção da dosimetria. Improvido" (TJ-SP - APL: 00038856720148260281 SP 0003885-67.2014.8.26.0281, Relator: Guilherme de Souza Nucci, Data de Julgamento: 28/07/2015, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/08/2015).

"Embriaguez ao volante. Artigo 306 da Lei n 9.503/97. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Condenação mantida. Penas. Maus antecedentes não configurados. Retorno ao mínimo legal. Compensação entre a confissão e a reincidência mantida. Confissão integral e irrestrita que revela intenção de assumir responsabilidade por seus atos. Pena totalizada em seis meses de detenção, dez dias-multa e dois meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor. Apelo defensivo parcialmente provido" (TJ-SP - APL: 00058358020128260411 SP 0005835-80.2012.8.26.0411, Relator: Otávio de Almeida Toledo, Data de Julgamento: 30/06/2015, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 02/07/2015).

"Apelação Criminal - Tráfico de entorpecentes - Réu reincidente específico - Apreensão de 11,40 gramas de maconha e 8,20 gramas de cocaína - Pretensão absolutória - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria comprovadas - Depoimentos policiais firmes e coerentes, além da confissão do réu - Forma de acondicionamento das drogas e circunstâncias da apreensão que comprovam a mercancia realizada - Compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea - Pena imposta reduzida - Recurso parcialmente provido" (TJ-SP - APL: 00074621720148260196 SP 0007462-17.2014.8.26.0196, Relator: Borges Pereira, Data de Julgamento: 01/12/2015, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/12/2015).

Não havendo outras circunstâncias ou causas de modificação a serem consideradas, torno definitiva e pena em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

O valor do dia-multa será o equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em virtude da condição financeira do acusado (consta ser pessoa de baixa condição financeira, conforme interrogatório judicial).

O regime inicial de cumprimento da pena, tendo em vista os péssimos antecedentes e a reincidência do acusado, será o fechado, compatível e necessário para reprovar e prevenir o crime.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a acusação contida nesta ação penal movida pela Justiça Pública, para o fim de: a)- CONDENAR PAULO CÉSAR LAZARINI FILHO, qualificado a pág. 23, como incurso no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 12 (doze) dias-multa, na proporção já mencionada; e b)- ABSOLVÊ-LO da imputação do art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, absolvição que faço com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Condeno o acusado, ainda, ao pagamento do valor equivalente a 100 (cem) "UFESPs" (Lei Estadual nº 11.608, de 29/12/2003), observado, no entanto, caso a defesa tenha sido feita por defensor dativo, o disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente (CPP, art. 3º); o art. 12, da Lei nº 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, foi expressamente revogado pelo art. 1.072, III, do Diploma Processual Civil.

Deixo de fixar o valor mínimo para reparação de eventuais danos sofridos pela vítima, porque tal não foi objeto de discussão nos autos e, portanto, prejudicada ficou a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa neste ponto, de tal sorte que o art. 387, IV, do Diploma Processual Penal,

contraria o disposto no art. 5º, LV, da Constituição Federal.
Concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade, porque, tendo ele permanecido em liberdade até a presente data, não se justifica a decretação da custódia provisória nesta fase.
Com o trânsito em julgado, providenciem-se as anotações e comunicações de praxe, inclusive à Justiça Eleitoral.
A expedição de mandado de prisão dar-se-á oportunamente.
A inscrição do nome do acusado no rol dos culpados foi abolida pelas Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça deste Estado (art. 372, "caput").
P. I. C.
Catanduva, 24 de outubro de 2022.

ANTONIO CARLOS PINHEIRO DE FREITAS
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA